

PUTUSAN
Nomor 183/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, lahir 25 Mei 1983, (Umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamaludin Fakaubun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat atau Konsultan Hukum pada Jamaludin Fakaubun & Associates, berkedudukan di Jl. Otista 82 Pr. Polonia, RT. 010, RT. 006, No. 9, Kelurahan Bidaracia, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK-JF/V/2025, tertanggal 10 Mei 2025, terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No: 1054/Adv/V/2025, tanggal 15 Mei 2025, dengan alamat email: jamaludin fakaubun@yahoo.com, sirkenlaher@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir 27 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salindro Adiyanto, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office Salindro Adiyanto, S.H., & Partners, berlatar di Kp. Tegal, No. 75, RT. 021, RW. 006, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

033/SK/BDG/V/2025, tanggal 26 Mei 2024, terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No: 1213/Adv/VI/2025, tanggal 28 Mei 2025, dengan alamat e mail: salindro.adiyanto9@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1080/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 5 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama berupa : 1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, (Rumah Kawunganten) dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi bagian Tergugat tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari akibat hukum apapun;
5. Menyatakan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijk verklaard) terhadap gugatan Penggugat berupa :
 1. Sebuah rumah berikut tanah pertapakan, yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Kepemilikan, berupa SHM, No. xxx, yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Ukur, No. xxx, tanggal 22 Maret 2022, seluas 172 M2, Atas Nama Pembanding, dengan SHM, No. xxx, yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Ukur, No. xxx, tanggal 22 Januari 2019, seluas 298 M2, Atas Nama Terbanding;

- 2.1 (satu) Unit rumah, yang terletak di Jakarta Timur, (Rumah Cibubur);
6. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya, berupa 1 (satu) unit rumah di Lebaksiu, Tegal, 1 (satu) unit rumah, dan pertapakannya yang dikenal dengan Rumah xxx, 1 (satu) unit Mobil Toyota Camry Hybrid, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga. 1 (satu) unit Mobil Honda Freed, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Piutang pada PT, Piutang pada Sdri. xxx dan Perusahaan, yang bernama PT;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 8.469.000.00. (delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court banding pada tanggal 15 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1080/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada tanggal 21 Mei 2025 yang diverifikasi pada tanggal 21 Mei 2025, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1080/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 05 Mei 2025.

Mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada tanggal 21 Mei 2025 yang diverifikasi pada tanggal 21 Mei 2025, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1080/Pdt.G/2025/PA.Bks tanggal 05 Mei 2025 Masehi;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Juli 2025 melalui domisili elektronik, tetapi Pembanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana verifikasi yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Juli 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Juli 2025 melalui domisili elektronik, tetapi Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan

pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Verifikasi yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e court* dan diverifikasi pada tanggal 11 Agustus 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 183/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Agustus 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqa'dah* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 (sepuluh) masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding maupun Terbanding masing-masing mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H. ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Bekasi, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1080/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 5 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding yang tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor: 1080/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 1 April 2024 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Terbanding dengan alasan Pembanding dan Terbanding telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No: 3067/AC/2023/PA.Bks, tertanggal 23 November 2023 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 H. dan telah memiliki harta bersama selama dalam masa perkawinan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya posita angka 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah berikut tanah pertapakan, yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Kepemilikan, berupa SHM No. xxx yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Ukur No. xxx, tanggal 22 Maret 2022, seluas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama Pembanding, dengan SHM No. xxx yang terletak di Kota

Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Ukur No. 2774/Jatisari/2019 tanggal 22 Januari 2019, seluas 298 M2 (dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Terbanding;

- b. Sebidang tanah yang tertelak di Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan bukti Surat Kepemilikan berupa SHM No. xxx dengan Surat Ukur No. xxx tanggal 21 Januari 2010, dengan luas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi), atas nama xxx, dengan Surat dengan bukti Kepemilikan berupa SHM No. xxx dengan Surat Ukur NO. xxx tanggal 1 September 2022, dengan luas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx; Namun Harta Bersama ini oleh Penggugat dan Tergugat sudah disepakati untuk membayar hutang kepada PT, (Investor) sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibagi untuk Penggugat dan Tergugat;
- c. Sebuah rumah berikut Pertapakannya yang dikenal dengan tanah xxx, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. xxx seluas 447 M2 (empat ratus empat puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi, tanggal 24 April 1995, No. xxx yang terletak di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, atas nama xxx, xxx, xx, xxx, xxx, Ismardilah, xxx, xxx, (dulu atas nama xxx); Kondisi saat ini SHM nya sudah berpindah tangan ke Pihak Vendor, yaitu PT, (Ibu xxx), karena untuk membayar hutang PT ke PT sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa uangnya masih ada di Ibu xxx sampai rumah tersebut laku terjual;
- d. Sebuah Mobil, Merk Toyota Camry Hybrid, dengan No. Registrasi D xxx VCY, Warna Hitam Melalik, Mobil tersebut saat ini ada di tangan PT, sebagai Vendor, karena PT belum melunasi hutangnya ke PT;
- e. Sebuah Mobil Merk Suzuki, Type Ertiga, No. Register B xxx TZG, Warna Putih Metalik, dijual dan uangnya digunakan untuk pembayaran hutang PT;
- f. Sebuah rumah, yang terletak di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, (Rumah Cibubur);

- g. Sebuah Mobil, Merk Honda, Type Freed GB 3, 1.5.E, No. Registrasi B. xxx RFP, Warna Putih Metalik No. Rangka xxx No. Mesin xxx, atas nama Pembanding;
- h. Sebuah Sepeda Motor, Honda Scoopy 110 CC, Tahun 2022, dengan No. Registrasi B xxx TLE, Warna Putih, No. xxx, No. Mesin xxx, atas nama Terbanding;
- i. Piutang pada PT senilai Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- j. Piutang pada Sdr. xxx, senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. Perusahaan, yang bernama PT adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa pada angka 4 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k dan angka 5 sebagaimana tersebut dalam gugatan Pembanding di atas adalah merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai objek sengketa harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan yang ditolak, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan dasar hukum harta bersama suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi “harta bersama suami istri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun” dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “ Bila

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pembanding dan Terbanding telah terbukti bercerai dan selama masih dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Pembanding point 4 dan 5 dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pembanding dan Terbanding yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Pembanding dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa harta bersama pada point 4.a, 4.c, 4.f dan 4.h;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 53 sampai dengan halaman 56 dengan tepat dan benar dengan menyatakan sebagian dari harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagiannya lagi dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sedangkan obyek sengketa harta bersama point 4.b, 4.d, 4.e, 4.g, 4.i, 4.j. 4.k (posita point 4 surat gugatan) berdasarkan fakta di persidangan bahwa obyek-obyek tersebut sebagian telah dijual untuk membayar hutang-hutang Pembanding dan Terbanding ke PT, PT, PT, sedangkan Piutang pada PT tidak dikuatkan dengan bukti kuat tentang bukti tertulis atas piutang tersebut, selain itu obyek sengketa harta bersama lainnya juga untuk membayar hutang PT dengan vendor dan karyawan, oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 54 sampai dengan halaman 58 dengan menolak harta bersama sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta Bersama pada point 5 surat gugatan berupa sebuah rumah berikut tanah pertapakannya yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (rumah Kawunganten), berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa tanahnya adalah tanah warisan dari orang tua Pemanding yang menjadi milik bersama Pemanding dan saudara-saudaranya, sedang bangunan berupa satu unit rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun oleh Pemanding dan Terbanding selama masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan menghabiskan biaya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hasil *descente* dan keterangan para saksi di persidangan, maka terbukti bahwa 1 (satu) unit rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (rumah Kawunganten), dengan menghabiskan biaya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, sedang tanah yang di atasnya berdiri harta bersama tersebut merupakan tanah milik daripada orang tua Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila perkawinan putus, baik karena perceraian ataupun karena kematian, maka masing-masing bekas suami/istri mendapat separoh dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 59 dan 60 telah menetapkan harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding adalah berupa 1 (satu) unit rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (rumah Kawunganten), dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pemanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding telah ditetapkan berupa 1 (satu) unit rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (rumah Kawunganten), dengan menghabiskan biaya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Terbanding, maka menghukum kepada Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta Bersama tersebut kepada Terbanding dan apabila tidak dibagi secara natural, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Pembanding point 2 (dua) memohon untuk menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas objek sengketa harta bersama pada point 4 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan dalam putusan a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada indikasi Terbanding akan menjual, memindahtangankan atau menyalahgunakan obyek sengketa harta bersama tersebut, selain itu obyek sengketa yang dimaksud dalam persidangan terungkap fakta dan keterangan baik dari Pembanding, Terbanding maupun saksi Pembanding bahwa sebagian dari obyek sengketa harta bersama tersebut masih ada pada pihak ketiga, sebagian yang sudah dijual untuk membayar hutang dan sebagian lagi untuk membayar hutang dan gaji karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posisi obyek sengketa harta bersama yang dimohonkan Pembanding untuk disita tersebut sudah tidak murni dikuasai sepenuhnya oleh Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pembanding tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan point 11 Pembanding memohon agar putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan banding atau kasasi Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan tidak disertai dengan alasan dan bukti yang kuat sehingga dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding sebagaimana disebutkan di atas sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan dalam kotra memori banding Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

1080/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 5 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1446 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1080/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 5 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqa'dah* 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H..

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |